



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Folha :1

Boletim No.: 9993/2016

INICIADO:17/10/2016 16:13hs e EMITIDO:17/10/2016 19:03hs

JLLORVCBDJEEOPa\

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local:

RUA MARIA CLARA DA SILVA SANTANA, 1 RUA ANTONIO ARFE

CAPAO REDONDO - CEP: 05857-380 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 17/10/2016 às 15:00 horas

Comunicação: 17/10/2016 às 15:49 horas

Elaboração: 17/10/2016 às 16:13 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

DANILO PEREIRA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 2041927909-BA

Exibiu o RG original: Não - Pai: JOÃO BATISTA EVANGELISTA DA SILVA

Mãe: RITA LOPES DOS SANTOS - Natural de: ITABUNA/BA

Nacionalidade: BRASIL - Sexo: Masculino - Nascimento: 16/02/1995 21 anos

Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO

Instrução: 1 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Altura: 1,70 - Compleição: MAGRO

Endereço Residencial: RUA MARIA CLARA DA SILVA SANTANA, 6 VIELA D

JARDIM AURELIO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- PAULO GEBARA DO AMARAL CAMARGO - Presente ao plantão - RG: 11620722-SP

Exibiu o RG original: Sim - Pai: PAULO DO AMARAL CAMARGO

Mãe: CLADES GEBARA DO AMARAL CAMARGO - Natural de: SAO PAULO

Nacionalidade: BRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/09/1973 43 anos

Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Branca - Endereço Comercial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864

CAPAO REDONDO - S.PAULO - SP - Empresa: 47º DP.

Condutor:

- APARECIDO ARICRENIO RAMOS DA CONCEICAO - Presente ao plantão - RG: 8407784

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL CARLOS SOARES, liberado nos autos em 31/10/2016 às 11:48. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0087218-57.2016.8.26.0050 e código 28B284.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Folha :2

Boletim No.: 9993/2016

INICIADO:17/10/2016 16:13hs e EMITIDO:17/10/2016 19:03hs

JLLORVCBDJEEOPa\

SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOAO RAMOS
Mãe: ERNESTINA FRANCISCA DA CONCEICAO RAMOS - Natural de: BRODOSQUI -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 15/05/1962 54 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO - S.PAULO
SP - Empresa: 47º DP. CAPÃO REDONDO - Telefones: (11)5821-2674 (Comercial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 38
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 38 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 38 PORÇÕES DE PEDRA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 4
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 04 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA

Histórico:

Presente condutor e testemunha, policiais civis desta distrital, noticiando que após denúncia de populares sobre tráfico de entorpecentes que estaria ocorrendo a luz do dia na rua Antonio Arfe, com uma viatura descaracterizada encetaram diligencias em referido local e a certa distância observaram que dois desconhecidos estavam em uma viela, sendo que um deste pegou uma substância sobre um portão, entregou essa substancia para um comprador, e o segundo elemento recebeu deste comprador dinheiro, e diante desta situação deram ordem de parada sendo de pronto detido a pessoa identificada como sendo o indiciado DANILO PEREIRA DA SILVA, enquanto que o segundo elemento e o comprador lograram evadir-se adentrando correndo na favela ali existente.

Indagado a respeito DANILO confidenciou que ali estava vendendo drogas, e sob o portão foi encontrado 38 porções de substancia aparentando crack e 04 porções de substancia esverdeada aparentando maconha, tudo já embalado para venda, porém DANILO não quis informar quem lhe fornecia as drogas para serem comercializadas, sendo dado voz de prisão ao mesmo e conduzido a esta distrital.

Esta Autoridade ciente dos fatos determinou pela lavratura do presente auto de prisão em flagrante, sendo as substâncias encaminhadas para constatação junto ao Instituto de Criminalística, enquanto que DANILO fora levado ao cárcere ficando à disposição da justiça pública. Nada mais

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47° D.P. CAPAO REDONDO

Folha :3

Boletim No.: 9993/2016

INICIADO:17/10/2016 16:13hs e EMITIDO:17/10/2016 19:03hs

JLLORVCBDJEEOPa\

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA FLAGRANTE

NILTON SERGIO TOMAZ
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

VALTER BASSOLI CARVALHO
DELEGADO DE POLÍCIA

47° D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0087218-57.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DANILO PEREIRA DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Domitila Prado Manssur**

V I S T O S.

DANILO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia **17 de outubro de 2016**, por volta de **15h00**, na esquina da Rua Maria Clara da Silva Santana com a Rua Antonio Arfe, Bairro de Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria vendendo, guardando, transportando e oferecendo a terceiros, **10,1 (dez gramas e um decigrama) de cocaína e 4,5 (quatro gramas e cinco decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC)**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares, após denúncia de tráfico de drogas, chegaram ao local dos fatos, onde iniciaram campana, em viatura descaracterizada, e, em certo momento, viraam dois indivíduos na via, dos quais terceira pessoa (usuário) se aproximou e pediu algo; o réu pegou substância que estava sobre o portão e entregou para o comprador, ao passo que o outro indivíduo recebeu o dinheiro, em movimento típico de mercancia.

Narra a exordial acusatória que, diante da situação presenciada, os policiais deram ordem de parada para os indivíduos, quando um deles e o usuário empreenderam fuga, por dentro de favela.

Prossegue o *Parquet* afirmando que o réu **DANILO** foi detido e admitiu, informalmente, a venda de drogas, e, sob o portão, próximo ao local onde o réu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

foi encontrado, havia 38 porções de crack e 4 porções de maconha, tudo embalado, individualmente, para venda.

Recebida a denúncia, em **10 de novembro de 2.016** (fls. 77/78), o réu foi citado (fls. 111), e, no prazo legal, ofereceu resposta escrita (fls. 88/90), o que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 94/95).

Durante a instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em debates, o **MINISTÉRIO PÚBLICO** requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, a fixação da pena no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial fechado. De seu turno, a **DEFENSORIA PÚBLICA**, preliminarmente, requereu expedição de ofício ao DIPO 05 para informação acerca das providências determinadas pelo D. Juízo da Audiência de Custódia, e, no mérito, pugnou pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o estabelecimento de regime inicial aberto, e, ao final, o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

DE C I D O.

Preliminarmente, anoto que as providências determinadas em audiência de custódia se processam pelo DIPO 5, para início do procedimento competente.

Trata-se da ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu **DANILO PEREIRA DA SILVA**, pela prática do delito de tráfico de drogas.

A análise dos elementos probatórios coligidos nas duas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fases da persecução penal, permitem concluir pela **PROCEDÊNCIA** da presente ação penal, ajustando-se a conduta do réu ao descrito no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade está provada, nos autos, pelos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 19/21), Exibição e Apreensão (fls. 22), e pelos Laudo de Constatação (fls. 30/31) e de Laudo Químico-toxicológico (fls. 11/113), além da prova oral reunida.

Por outro lado, a autoria delitiva pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante negativa esboçada em Juízo.

Em interrogatório judicial o réu **DANILO** declarou que estava no local quando os policiais chegaram, em companhia de outras pessoas, menores de idade, que assumiram a propriedade das drogas, mas somente ele foi levado à delegacia, porque imputável. Esclareceu que tão logo saiu de sua casa, os policiais realizaram a abordagem e pegaram as drogas em portão próximo, e, por fim, disse que recebeu choque e água na cabeça para confessar a propriedade e posse da droga apreendida.

Não convence a negativa.

A testemunha *Aparecido Aricrenio*, policial civil, relatou que a diligência se deu a partir de denúncia anônima, formalizada por pessoa que vinha sendo ameaçada por traficantes, proprietária de imóvel em cujo portão eram escondidas as drogas. Em diligência ao local, constataram que as drogas estavam escondidas na trave do portão, nos termos da denúncia feita e apenas o réu foi preso porque ele exercia a traficância, com certeza. Com relação aos demais indivíduos, ante a incerteza, foram revistados e, porque nada de ilícito foi encontrado com eles, foram liberados. Observou a traficância, nos seguintes termos: o comprador chegava e entregava valores ao réu, que pegava as drogas sobre o portão. **Permaneceram em campana**, por 20 ou 30 minutos, quando viram, no mínimo, duas pessoas em atitude de compra de drogas. Foram apreendidos "*crack*" e "*maconha*". Em sede policial, o réu confessou a traficância.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha *Paulo Gebara*, também policial civil. Acrescentou que o portão era alto, de correr, e, mesmo assim, visualizaram o réu pegar algo no topo, e, da viela, saía pessoal que lhe entregava dinheiro. A testemunha *Aparecido*, em busca, apreendeu potinho de "M&M", contendo "crack" e um saquinho, com porções de "maconha". Não se apresentaram familiares no momento da prisão e não conhecia o réu de ocorrências anteriores. Com o réu estavam outras pessoas conversando, mas somente ele foi abordado porque visualizado, durante a campana, exercendo a traficância. Abordado, ouviu o réu admitir a prática delitiva.

Devidamente compromissados e sem oposição de contradita, os policiais prestaram depoimentos harmônicos e seguros e não há, nos autos, comprovação de arbitrariedade que possa levar ao questionamento de seus relatos.

O delito de tráfico não se resume à quantidade de drogas apreendidas, mas também à adequação típica e outras circunstâncias do fato; as substâncias entorpecentes – 38 porções de crack e 4 porções de "maconha" –, estavam acondicionadas em embalagens individuais e eram comercializadas, de forma reiterada, em local apontado por denúncia anônima (indivíduo escondia drogas na parte superior do portão de uma residência).

Houve, de forma satisfatória, a comprovação do tráfico de drogas, ainda que o réu tenha negado os fatos; de insuficiência probatória não se cogita, visto que demonstrada ação do réu de venda de drogas, para fornecimento a terceiros e os policiais foram enfáticos ao afirmar que visualizaram movimento de traficância por parte dele, que entregava drogas mediante pagamento, por terceiros compradores.

Ainda, sem embargo do respeito aos argumentos da **DEFENSORIA PÚBLICA**, os harmônicos depoimentos dos policiais civis e não veio, aos autos, até a presente data, comprovação de agressão física sofrida pelo réu, o que, em tese, ensejaria o pronunciamento de eiva processual.

Finalmente, inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, razão pela qual procede a presente ação.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Procedente a ação, **passo à dosagem das penas.**

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e não se revela dolo anormal à espécie, o que mantém a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, não existem circunstâncias a serem consideradas. Finalmente, na terceira fase da dosimetria, não se ajusta o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 porque, de acordo com o termo lavrado na audiência de custódia, o réu, recentemente, havia saído em liberdade pela prática de idêntico delito, permitindo afirmar seu enredamento na delinquência. Convoladas, em definitivas, as penas de **5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, sendo cada dia multa estabelecido em importância equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal vigente na época do delito,

Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal **condenando** o réu **DANILO PEREIRA DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe as penas de **5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, no valor mínimo legal.

Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo, adequado o regime **fechado** para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, anotando-se que a conduta do réu avilta, sobremaneira as relações familiares e sociais, além de fomentar delitos violentos; o regime mais gravoso é o único que se coaduna com a personalidade daquele que, em prejuízo da saúde pública, pratica o narcotráfico.

Indefiro o recurso em liberdade, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 312, *caput*, do Código de Processo Penal, reforçados pela acusação. **RECOMENDE-SE O RÉU AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO.**

Condeno, ainda, o réu, no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei nº 11.608/03, observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a representação pela **DEFENSORIA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****16ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

PÚBLICA faz presumir a hipossuficiência financeira.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, providencie-se o quanto necessário para a incineração das drogas e perda do numerário apreendido, nos termos da Lei de Drogas.

P. R. I. C.

São Paulo, 3 de outubro de 2.017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**